



상속재산포기 심판청구서

인지: 5,000원
× 청구인 수

청 구 인(상속인)

1. 성 명: 주민등록번호: -
주 소:
송달장소: (연락 가능한 전화번호:)
 2. 성 명: 주민등록번호: -
주 소:
송달장소: (연락 가능한 전화번호:)
 3. 성 명: 주민등록번호: -
주 소:
송달장소: (연락 가능한 전화번호:)
- 청구인 은(는) 미성년자이므로 법정대리인 부
모
(연락 가능한 전화번호:)

사건본인(피상속인)

성 명: 주민등록번호: -
사 망 일 자:
최 후 주 소:

청 구 취 지

“청구인들이 피상속인 망 의 재산상속을 포기하는 신고는 이를 수리한다.
” 라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

[1순위 상속인인 경우]

청구인들은 피상속인 망 의 재산상속인으로서 20 . . . 상속개시가 있음을 알았는바, 민법 제1019조에 따라 재산상속을 포기하고자 이 심판청구에 이른 것입니다.

[차순위 상속인인 경우]

1. 청구인들은 피상속인 망 의 차순위 재산상속인으로서 전순위 상속인들이 모두 상속을 포기함으로써 20 . . . 상속개시가 있음을 알았는바, 민법 제1019조에 따라 재산상속을 포기하고자 이 심판청구에 이른 것입니다.
2. 청구인들은 피상속인 망 의 차순위 재산상속인으로서 상속개시 있음은 알았으나 전순위 상속인 전원의 상속 포기 여부를 확인할 수 없는바, 민법 제1019조 및 「상속포기의 신고에 관한 예규」 제3조에 따라 재산상속을 포기하고자 이 심판청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|---|------|
| 1. 청구인들의 가족관계증명서(상세), 주민등록등본 | 각 1통 |
| 2. 청구인들의 인감증명서(또는 본인서명사실확인서) | 각 1통 |
| ※ 청구인이 미성년자인 경우 법정대리인(부모)의 인감증명서를 첨부함 | |
| 3. 피상속인의 폐쇄가족관계등록부에 따른 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세) | 각 1통 |
| 4. 피상속인의 말소된 주민등록등본 | 1통 |
| 5. 가계도(직계비속이 아닌 경우) | 1부 |

법원 귀중

< 유의 사항 >

□ 신청서 작성 관련

1. 관할법원은 피상속인(사망한 사람)의 마지막 주소지(사망당시 주민등록지)를 관할하는 가정(지방, 지원)법원입니다.
2. 인지: 5,000원 × 청구인 수의 인지를 붙입니다(1만원 이상은 현금으로 납부).
3. 송달료: 청구인 수 × 우편료 × 6회분의 송달료를 지정된 은행에 납부한 다음 납부서를 첨부해야 합니다.
4. 청구인 표시 중 송달장소는 주소와 다른 경우에만 기재합니다.
5. 원활한 재판 진행을 위하여 연락 가능한 (휴대)전화번호를 기재하시기 바랍니다.
6. 인감을 날인할 때에는 반드시 인감도장을 찍으시기 바랍니다.
 - ※ 청구인이 미성년자인 경우에는 법정대리인 전원의 인감을 날인합니다.
 - ※ 인감증명서 대신 본인서명사실확인서를 제출할 경우에는 서명으로 하되, 같은 필체로 서명해야 합니다.

□ 첨부서면 관련

1. 선순위 상속인들이 상속을 포기함에 따라 다음 순위 상속인이 청구하는 경우에는 위 첨부할 서면 중 직접 발급받기 어려운 서면도 있습니다. 이 경우 발급받을 자격이 있는 선순위 상속인의 협조를 받아 제출할 수도 있고, 법원에 그 서류 발급에 관한 보정명령을 구하여 그 명령에 따라 발급받을 수도 있습니다.
2. **피상속인 사망일로부터 3개월이 지난 후에 청구할 때에는** 상속개시사실을 언제 어떻게 알았는지를 밝히고, 그 자료(예: 선순위 상속인의 상속 포기로 상속인이 된 경우에는 상속포기사실을 알게 된 사유를 소명하는 자료 등)를 첨부하시기 바랍니다.
3. 피상속인이 2007. 12. 31. 이전에 사망한 경우에는 가족관계등록부가 작성되어 있지 않으므로 제적등본을 제출하시기 바랍니다.
- 5.. 외국 시민권자 등으로부터 상속한정승인 심판청구에 대하여 위임을 받은 경우, 외국 시민권자로부터 받은 처분위임장(상속한정승인 심판청구 관련 처분권한 일체를 수여), 서명공증서(처분위임장에 한 서명을 본인이 직접 하였다는 취지의 본국 관공서의 증명이나 공증), 주소를 증명하는 서면(본국 관공서의 주소증명서 또는 주소를 공증한 서면)를 제출하시기 바랍니다.

상속 관련 신청 시 알아볼 사항

■ 상속의 개시

상속이란 피상속인의 사망에 따라 피상속인의 권리와 의무를 승계하는 것입니다.

상속이 개시되면 상속인은 원칙적으로 그 상속개시 있음을 안 날로부터 3개월 내에 **단순승인**이나 **한정승인** 또는 **포기**를 할 수 있습니다. 3개월 내에 한정승인이나 포기를 하지 않은 때에는 **제한 없이** 피상속인의 권리의무를 **승계**하는 것(**단순승인**)으로 봅니다.

■ 상속 순위

상속순위는 다음과 같습니다(민법 제1000조).

- 제1순위: 피상속인의 직계비속 + 피상속인의 배우자
- 제2순위: 피상속인의 직계존속 + 피상속인의 배우자
- 제3순위: 피상속인의 형제자매
- 제4순위: 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족

- * 피상속인의 **배우자**는 위 제1순위나 제2순위 상속인이 있을 경우에는 그 상속인과 공동상속인이 되고, 없을 때에는 단독상속인이 됩니다.
- * 같은 순위의 상속인이 여러 명일 때에는 가장 근친을 선순위로 하고[예: 부모(1촌)와 조부모(2촌) 중에는 부모가 선순위], 같은 친등(親等)의 상속인이 여러 명일 때에는 공동상속인이 됩니다.
- * 위 외에도 누가 상속인이 되는지, 상속분은 어떻게 되는지에 대해서는 그동안 여러 차례 관련 법률이 개정되었고, 다양한 요인을 감안하여야 하므로(태아의 상속순위, 대습상속 등) 관련 법률을 참조하시기 바랍니다.

■ 상속재산이 있는지 여부를 확인하는 방법

앞서 본 바와 같이 상속인이 아무런 조치를 하지 않고 있으면 피상속인의 권리·의무를 모두 승계하게 되고(**단순승인**), 경우에 따라서는 원하지 않는 과도한 부채를 상속받는 경우도 생기게 됩니다. 따라서 상속인은 피상속인의 재산상황을 자세히 알 필요가 있는데, 다른 사람의 재산상황을 안다는 것이 그리 쉬운 일은 아닙니다.

이러한 어려움을 덜어주고자 **간편하게 상속재산을 확인할 수 있는 다양한 제도**가 마련되어 있습니다.

① 금융감독원 상속인금융거래조회서비스

가까운 은행, 농·수협, 우체국 등을 방문하여 신청한 후, 금융감독원 홈페이지(<http://www.fss.or.kr> 참조)를 통해 금융채권(예금, 보험, 예탁증권, 공제 등) 및 채무, 각종 주식, 일정액 이상의 조세·과태료 등 채납 여부, 상호회사 가입 여부 등을 확인할 수 있습니다.

※ 접수 후 조회하는 사안에 따라 약 7~20일이 소요됩니다.

② 정부 3.0 안심상속 원스톱 서비스

가까운 시·구·읍·면·동사무소를 방문하여 피상속인의 금융거래조회, 국민연금 가입 여부, 국세·지방세 정보, 토지·자동차 소유 여부 등을 한꺼번에 확인할 수 있습니다(www.gov30.go.kr 참조).

※ 접수 후 조회하는 사안에 따라 약 7~20일이 소요됩니다.

■ 상속의 단순승인을 원하지 않는 경우

때로는 채무초과 등으로 상속인이 아무런 제한 없이 피상속인의 권리·의무를 모두 승계하는 것을 원하지 않는 경우도 있습니다.

상속인이 상속의 단순승인을 원하지 않는 경우에는, 상속개시 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 가정법원에 **상속의 한정승인** 또는 **상속포기의 심판**을 청구할 수 있습니다.

① 한정승인

한정승인이란 피상속인으로부터 **상속받은 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인하는 것**을 말합니다(예: 상속받은 재산이 2억 원 상당 토지이고 채무가 5억 원이면, 상속받은 토지를 매각(주로 강제집행에 의함)하여 그 매각대금으로만 채무를 변제하면 됨).

특별한정승인 처음에는 상속받은 채무가 상속받은 재산을 초과하는 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하다가 뒤늦게 알게 되는 경우가 있는데, 이러한 경우에는 그 사실을 안 날로부터 3개월 내에 한정승인을 할 수 있습니다.

② 상속포기

상속포기란 상속개시로 상속인의 지위에 있게 된 사람이 상속에 따른 승계를 거부하여 **처음부터 상속인이 아니었던 효과**를 생기게 하는 것입니다.

선순위 상속인이 상속을 포기한다고 하여 상속관계가 종결되는 것은 아닙니다.

선순위 상속인 중 일부만 상속을 포기하면 그 상속분은 다른 상속인에게 상속 비율에 따라 귀속되지만, 선순위 상속인 **전원**이 상속을 **포기**하면 **다음 순위** 상속인에게 상속되고, 다음 순위 상속인도 다시 상속을 포기하면, **그 다음 순위** 상속인에게 상속됩니다. 따라서 가족이 많을 때에는 **수십 명의 상속인이 순차적으로 상속을 포기하는 사례도 자주 발생**합니다.



※ 상속인 없는 경우 절차는 민법 제1053조~제1059조 참조

▣ 그 밖에 참고할 사항

① 관할법원

상속의 한정승인·포기는 피상속인의 마지막 주소지(사망 당시 주민등록지)를 관할하는 가정법원(또는 지방법원 등)에 하여야 합니다. 예) 서울특별시인 경우 서울가정법원

② 한정승인과 포기를 같이 할 수 있는지

상속인이 여러 명인 경우 **일부는 한정승인**을 하고 **일부는 상속포기**를 할 수도 있습니다. 이 경우 1장의 신청서에 1건으로 할 수도 있고, 한정승인과 상속포기를 따로 할 수도 있습니다.

실무에서는 상속문제가 후순위 상속인에게까지 가지 않도록 하기 위하여, 선순위 상속인 중 1명이 한정승인을 하고, 나머지 상속인은 상속포기를 하는 경우도 많습니다.

③ 미성년자가 있는 경우 등

미성년자와 친권자(부·모)가 공동상속인인 경우에는 미성년자와 친권자의 법률상 이해관계가 다른 지위에 있습니다(**이해상반행위**).

따라서 미성년자와 친권자가 상속의 한정승인 또는 포기를 하는 경우에는 민법 제921조에 따라 **미성년자의 특별대리인을 선임**하여야 하는 경우도 있습니다.

배우자와 미성년 자녀가 동시에 한정승인을 하는 경우	→	제한 없음
배우자와 미성년 자녀가 동시에 상속포기를 하는 경우	→	제한 없음
친권자는 한정승인을 하고 미성년 자녀는 상속을 포기하는 경우 (자녀의 포기로 친권자는 피상속인의 직계존속과 공동상속인이 됨)	→	특별대리인 선임 필요 (이해상반행위)
친권자는 상속을 포기하고 미성년 자녀는 한정승인을 하는 경우	→	제한 없음

상속인이 성년인 경우에도 **성년후견**제도에 따라 후견인이 선임되어 있다면 미성년자의 경우와 같은 문제가 발생합니다.